

한국수자원공사 상임감사위원

개선요구 및 통보(시정완료)

제 목 채용 관련 제도 개선에 관한 사항

소 관 부 서 U U U U 실

조 치 부 서 U U U U 실

내 용

1. 업무 개요

공사 「직제규정」에 따라 U U U U 실은 채용과 관련한 업무 전반의 주관 부서로서 기획재정부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」, 인사혁신처 「공공기관 공정채용 가이드북」, 공사 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」 및 「인사 규정채용세칙」에 따라 채용의 공정성과 투명성을 확보하고 관련 업무를 수행 하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. 연도별 채용계획 미수립 및 사전공개 미이행

1) 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제18조에서는 “인사운영의 예측 가능성이 제고될 수 있도록 해당 연도의 채용시기, 채용규모, 시험방법 등 채용 내용에 대한 사항을 사전 공개” 하도록 규정하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 UUUU실에서는 2023년 이전의 채용시기, 채용규모, 시험방법 등 채용 내용에 관한 계획을 공사 홈페이지 등에 사전 공개하지 않고, 연중 발생하는 채용 건 별로 공고하는 등 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」을 이행하지 않은 사실이 확인되었다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으면서 연간 채용계획 사전공개는 2024년부터 실시 중이며, 향후 관련 지적사항을 채용 관련 규정에 충실히 반영한 제도개선 방안을 마련하여 시행하겠다.”라고 답변하였다.

나. 인사위원회 운영 부적정

1) 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제14조에서는 “소속직원의 채용과 승진·징계 등 인사운영의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 인사위원회 또는 이에 준하는 심의·의결 기구를 설치·운영” 하도록 하고 있다. 아울러, 공사 「인사규정시행세칙」 제78조에서는 “공정하고 합리적인 인사관리”를 위한 인사위원회 설치 및 구성·운영에 관한 사항을 규정하고 있으며, 동 세칙 제83조에서는 “직원의 채용방침에 대하여 인사위원회의 심의를 거치도록 하고 있다.

또한, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조에서는 “채용 공고 후 불가피한 사유로 채용 내용을 변경하는 경우에는 변경하고자 하는 내용을 인사위원회 등의 심의·의결을 거쳐 다시 공고” 하도록 하고 있으며, 공사 「인사규정

채용 세칙」 제2조에서도 “채용 공고 후 불가피한 사유로 인사위원회 심의결과를 변경하는 경우에는 변경하고자 하는 내용을 인사위원회 심의를 거쳐 다시 공고” 하도록 규정하고 있다.

한편, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제14조에서는 “인사위원회 등의 개최 시 회의록을 작성하고 보존” 하도록 하고 있으며, 공사 「인사규정시행세칙」 제89조에서는 “인사위원회의 회의전말을 회의록으로 작성¹⁾하여 출석위원의 서명날인” 받도록 규정하고 있다. 또한, 공사 「인사규정시행세칙」 제81조에서는 “직원의 징계에 관한 사항을 제외하고 회의 부의사항 중 긴급한 사항을 서면으로 재적위원 과반수의 동의를 얻어 의결” 할 수 있도록 하도록 하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 UUUU실에서는 2020년부터 2023년까지 실시한 총 4건의 개방형 직위 공개채용 시 인사위원회를 개최하지 않고 자체 수립한 계획을 바탕으로 내부 결재 절차를 거쳐 채용 절차를 진행하는 등 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제14조를 이행하지 않은 사실이 확인되었다.

또한, 2021년 실시한 <부장에 대한 개방형 직위 공개채용> 과정에서는 자격 요건이 변경되었음에도 불구하고 인사위원회의 심의·의결 없이 UUUU실에서 자체 수립한 계획을 바탕으로 내부 결재 절차를 거쳐 채용절차를 진행하여 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조를 이행하지 않았다.

아울러, UUUU실에서는 2021년부터 2023년까지 제출된 총 26건의 채용 관련 의안에 대한 인사위원회를 모두 서면으로 의결하여 「인사규정시행세칙」 제81조에

1) 인사위원회 부의안건을 서면으로 결의하는 경우 생략 가능하도록 규정

따라 긴급한 사항에 한하여 예외적으로 서면의결할 수 있도록 한 규정의 취지를 벗어나 이를 과용하였다. 또한, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제14조에 따라 인사위원회 회의록 작성 및 보존은 의무 사항임에도 불구하고, 공사 「인사규정시행세칙」 제89조에 서면결의에는 회의록 작성을 생략할 수 있도록 하여 심의 안건에 대한 인사위원들의 발언 등을 기록한 별도의 회의록이 존재하지 않고 상정안건 목록, 의결내용 및 위원 서명만 존재하는 등 인사위원회 심의내용에 대한 책임성 확보가 제약되고 있는 사실이 확인되었다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으면서 2024년부터 채용과 관련한 인사위원회는 모두 대면으로 실시하는 등 인사위원회 운영을 개선하였고, 향후 개방형 직위에 채용에 대한 인사위원회 운영, 인사위원회 회의록 작성 등을 관련 규정에 반영하는 등 실효성 있는 제도개선 방안을 마련하여 시행하겠다.”라고 답변하였다.

다. 본사 차원의 채용관리 미이행

1) 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조에서는 “지사 또는 지역본부 등에서 직원을 채용하는 경우, 채용 절차와 전형방식 등을 본사가 직접 관리 하되, 지사 또는 지역본부에서 별도로 채용하는 것이 불가피한 경우에는 채용 방법과 절차 등을 사전에 명확히 규정하고 채용 결과를 본사에 보고“하도록 규정하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, UUUU실에서는 2023년 이전까지는 정규직 채용에 대해서만 채용 과정을 직접 관리하였고 정규직 이외²⁾ 채용은 유역본부 또는 지사에서 별도로 관리하여 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조제6항을 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으면서 “유역본부 또는 지사 등에서 실시하는 정규직 이외의 채용에 대하여 ‘채용 검증 체크리스트를 첨부하여 인사통합시스템 상 채용결과를 등록·보고토록 하는 등 「기간제근로자 채용검증위원회 신설 및 운영계획(ㄱㅇㅇㅇ처-1536, 2024.3.13.)」을 수립하여 시행하고 있다.”라고 답변하였다.

라. 제한경쟁채용 시 채용검증위원회 미개최

1) 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조에서는 “특수분야 전문 직종 등 동일한 조건을 가진 다수인을 대상으로 제한경쟁시험방식으로 직원을 채용하는 경우, 합격자 발표 전 외부위원이 참여하는 위원회 등을 통해 당해 채용이 관계법령과 내부규정에 따라 적절하게 이행되었는지 점검” 하도록 규정하고 있다.

또한, 공사 「인사규정 채용 세칙」 제7조에서는 “사장은 최종 합격자 발표 전 채용검증위원회를 구성하여 채용절차가 관계법령 및 관련 규정 등에 따라 적절하게 이행되었는지 여부를 점검”하도록 하고 있다.

2) 단기계약근로자, 특수직, 위촉연구직

2) 감사결과 확인된 문제점

UUUU실에서는 「인사규정 채용 세칙」에 따라 정규직 채용시 모든 채용에 대하여 ‘채용검증위원회’를 구성하여 채용절차 이행의 적정성을 점검하도록 하는 등 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」보다 한 층 강화된 제도를 시행 중에 있으나, 제한경쟁 방식인 기간제근로자 채용시에는 채용검증위원회를 개최 하지 않은 사실이 확인되었다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으면서 “기간제근로자 채용시 채용검증위원회를 의무 개최하도록 「기간제근로자 채용 검증위원회 신설 및 운영계획(㉔㉔㉔처-1536, 2024.3.13.)」을 수립하여 시행하고 있다.”라고 답변하였다.

마. 가점제도 운영 미흡

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제31조에서는 “일상적으로 하루에 20명 이상을 고용하는 공사기업체 또는 공사단체 등 취업실시기관에서는 채용 시험을 실시할 때 그 채용시험에 응시한 취업지원대상자(국가유공자)의 점수에 각 시험 및 그 과목마다 만점의 5% 또는 10%를 가점”하도록 규정하고 있다.

한편, 공사 「인사규정 채용 세칙」 제19조에서는 채용시험의 가점을 법률상 가점, 특별가점, 자격가점 등으로 구분·운용하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 공사 「인사규정 채용 세칙」 제19조를 살펴보면 특별가점으로 ‘재직 중인 직원’과 ‘장애인’에게 최대 10점의 가점을 받을 수 있도록 하고, 자격가점으로

‘변호사’ 등 전문 자격증 소지자에게 10점의 가점을 받도록 하고 있는데 이러한 해당 자격가점 제도는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 관련 법령으로 우대한 부가점수와 비교했을 때 상대적으로 높은 점수에 해당하여 사회형평적 채용의무 취지를 벗어나는 결과가 발생할 가능성이 있다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으면서 “해당 가점제도를 개선하여 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원대상자 등에 대하여 일부 전형을 면제할 수 있도록 하는 등 2024년 11월 1일부터 관련 제도를 개선하여 시행 중에 있다”라고 답변하였다.

바. 채용 관련 규정 정비 미흡

1) 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조에서는 “채용계획 수립, 공고, 서류·면접전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없다.”고 규정하고 있다. 또한, 국민권익위원회 「공정채용 실무 가이드 라인」에 따르면 공공기관의 채용방법은 “공개경쟁을 원칙으로 하고, 표준안에 따라 채용절차와 방법을 마련해야 하며 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록” 하여 특별채용을 원칙적으로 금지하고 사규 등에 응시자격을 비롯한 관련 기준을 명시하도록 권고하고 있다.

한편, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제31조에서는 “채용시험의 합격자를 결정할 때 선발예정인원을 초과하여 동점자가 있으면 동점자 중 취업

지원 대상자를 우선하여 합격자로 결정”하도록 규정하고 있다.

아울러, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제14조 및 제16조에서는 인사위원회 및 채용 과정의 각 전형별로 관련 외부 전문가의 참여를 의무화하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 UUUU실에서는 「인사규정 채용 세칙」 등에서 원칙적으로 금지된 ‘특별채용’을 ‘제한경쟁채용’ 등과 같은 올바른 용어로 개정하지 않고 현재까지도 부적정하게 사용하고 있으며, 「인사규정 채용 세칙」 등에서는 채용과 관련하여 사장이 임의로 결정할 수 있는 사항에 대한 구체적인 기준을 마련하지 않아 해당 규정에 대한 정비가 필요한 것으로 확인되었다.

또한, 「인사규정 채용 세칙」 제20조에서는 “합격자 결정과정에서 동점자가 발생한 경우 공고된 내용에 따라 처리”하도록 규정하고 있으나, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에서는 “동점자 중 취업지원 대상자를 우선하여 합격자로 결정”하도록 규정하고 있어 이 와 관련한 혼선 발생의 우려가 있으므로 「인사규정 채용 세칙」 등 관련 규정 및 공고문 등에 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 상 동점자 처리 관련 내용을 구체적으로 명시할 필요가 있다.

한편, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에서는 채용 관련 인사위원회 구성시 외부위원을 포함하도록 의무화하고 있으나 공사 「인사규정 채용 세칙」에는 해당 내용이 명시되지 않는 등 규정 정비가 필요한 사항이 확인되었다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으

면서 향후 관련 규정을 개정하겠다고 답변하였다.

사. 채용 면접위원 수당지급 개선 필요

1) 관계규정 및 판단기준

국민권익위에서는 제도개선 협조 요청 「공공기관 임직원의 불합리한 수당지급 관행 개선(사회제도개선과-20, 2019.1.2.)」을 통해 공공기관의 임직원이 소속 기관이 주관하는 회의 및 각종 심사(심의)·검토·평가 등에 참여하더라도 별도로 수당을 지급하지 않도록 권고한 바 있다. 이에 따라, 법령에 근거하거나 기관의 소관 사무가 아닌 사항에 지급되는 수당 등 예외적으로 수당 지급이 필요한 경우에는 명시적 근거 규정 또는 기준을 마련하여 운용하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

UUUU실에서는 「위원회 수당지급 기준」에 따라 채용 면접위원으로 선임된 공사 직원에게 전문성 활용 및 가외 업무수행에 따른 책임 가중 등의 명목으로 면접 건당 1인 10만원의 수당을 지급하고 있다. 그런데 이는 기관이 소관하는 업무 수행과 관련한 심사 명목으로 참여직원에게 지급되는 수당에 해당하므로, 공사 예산을 사용한 관행적인 수당 지급을 개선함으로써 불필요한 예산낭비 방지 및 공직 사회의 투명성 제고를 위해 시행된 국민권익위원회 권고와 배치되므로 개선이 필요³⁾하다.

3) 관계부서 의견

UUUU실에서는 감사에서 드러난 문제점에 대하여 이견을 제기하지 않으면서 “「채용 관련 심사수당 지급 개선(㉔㉔처-3559, 2024.6.14.)」 수립·시행을 통해

3) 채용 관련 ‘시험감독’의 경우 공휴일에 실시되는 특성 상 ‘예외적으로 수당지급이 필요한 사항’으로 인정됨

채용 관련 내부 면접위원회에 대한 면접심사 수당은 폐지했다.” 라고 답변하였다.

조치할 사항

① UUUU실장은 향후 인사운영의 예측가능성이 제고될 수 있도록 채용시기, 채용규모, 시험방법 등 연간 채용계획이 사전에 공개될 수 있도록 관련 규정을 개선하시기 바랍니다. (개선요구)

② UUUU실장은 개방형 직위 채용에 대한 인사위원회 개최 및 채용 관련 인사위원회에 대한 회의록 작성, 보관을 의무화할 수 있도록 관련 규정을 개선하시기 바랍니다. (개선요구)

③ UUUU실장은 단기계약, 특수직, 위촉연구직 등 정규직 이외의 채용에 대한 채용방법과 절차 등이 사전에 명확히 규정되고, 채용결과가 본사에 보고되는 등 체계적으로 관리되도록 인사통합시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

④ UUUU실장은 기간제근로자에 대한 제한경쟁채용 시 채용검증위원회가 의무 개최될 수 있도록 관련 기준 등을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

⑤ UUUU실장은 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자에 대하여 사회형평적 채용의 실효성을 확보하고 법 취지에 부합할 수 있도록 관련 규정을 개선하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

⑥ UUUU실장은 ‘바’ 관련 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 등에 맞게 채용 관련 규정을 정비하시기 바랍니다. (개선요구)

⑦ UUUU실장은 채용 면접위원으로 참석하는 임직원에 대한 합리적인 수당 지급 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보(시정완료))